L’essentiel du Droit de la Propriété Intellectuelle appliquée au numérique

Les fondamentaux du Droit de la propriété intellectuelle appliquée au numérique

Philippe NICOLAS

10/02/2026

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

Plan :

- ***Qu'est ce qu'un juridiction civile ?***
- ***Le Tribunal Judiciaire (TGI)***
- ***Le Tribunal de Proximité (TI)***
- ***La Cour d'appel (CA)***
- ***La Cour de Cassation (Cour Cass.)***

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Introduction
- Le présent exposé vise à circonscrire **l'analyse du droit d'auteur aux objets numériques protégés et à leur exploitation**. Les objets numériques protégés font référence aux **créations intellectuelles** et qui ont un lien intrinsèque, dans leur conception/ou dans leur fonctionnement, avec le numérique et qui sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle

1 - Notion générale sur la propriété intellectuelle

- Le numérique constitue tant une opportunité qu'un défi, pour les objets et les droits de propriété intellectuelle, sommés de s'adapter et parfois de se renouveler alors que nombre de créations artistiques et de marques doivent résister à une **circulation plus rapide et plus intense** (mise en ligne, téléchargement, streaming, lien hypertexte exetera…)
- D'autres comme les bases de données ont accompagné l'essor du Big Data, alors qu'enfin certaines comme les jeux vidéos et les œuvres graphiques et audiovisuelles sont autant stimulées que bousculées par l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des métavers

❖ - Les objets de la propriété intellectuelle : les créations intellectuelles

- il s'agit donc des ***"choses issues de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activité créative susceptible d'appropriation indépendante indépendamment de tout support"***

❖ - Les droits de propriété intellectuelle

- Les droits de propriété intellectuelle se caractérisent par une grande diversité, susceptible d'être regroupée en deux branches qui coexiste au sein du Code de la Propriété Intellectuelle (cpi) :

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Le droit de la propriété littéraire et artistique, avec le droit d'auteur et les droits voisins (droit des artistes interprètes, droit des producteurs de phonogrammes, droit des producteurs de vidéogramme, droit des producteurs de base de données, droit des éditeurs et agence de presse, droit des entreprises de communication audiovisuelle)

- Le droit de la propriété industrielle, avec le droit des brevets, le droit des dessins et modèles, le droit des certificats d'obtentions végétales, le droit des topographies de semi-conducteur et le droit des marques

- Tous ces droits ne sont pas nécessairement présents dans l'environnement numérique, et ne seront abordés ici que les plus significatifs

- Les caractéristiques communes au droit de la propriété intellectuelle

- Les droits de propriété intellectuelle présentent des caractéristiques communes :

- Leurs valeurs fondamentales est reconnues (voir note Conseil constitutionnel, 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC) et la Charte des droits fondamentaux consacre expressément la propriété intellectuelle au rang de droit fondamental (article 17, § 2)

- Ils résultent d'une activité créatrice

- Il s'agit de **droits exclusifs** qui permettent à leur titulaire d'interdire, aux tiers, de faire un usage non autorisé de leur création. la défense de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle et **de l'action en contrefaçon**

- Ils sont **indépendants de tout support**, en ce sens que la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel

- Ils sont temporaires (70 ans, postmortem, pour le droit d'auteur, 20 ans pour les brevets, 50 ans pour les droits voisins, 15 ans pour les producteurs de base de données, 10 ans renouvelables pour le droit des marques etc…)

- La naissance des droits est subordonnée à un acte juridique (formalités administrative) pour les droits de propriété industrielle, alors que pour la propriété littéraire et artistique le droit naît du **seul fait de la création**

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

2 - Les objets numériques protégés par un droit d'auteur

- L'oeuvre de l'esprit, objet du droit d'auteur, doit pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur avoir **un degré minimum de réalisation, de formalisation** (elle doit dépasser le stade de **l'idée**) et être **originale**, c'est-à-dire porter : ***« l'empreinte de la personnalité de son auteur »,*** être **propre à son auteur** (CJUE, 17 juillet 2009, n° c-5/08, infopaq) ou traduire des ***« choix libres et créatifs »*** par lesquels l'auteur exprime ***« sa touche personnelle »*** (CJUE, 1er décembre 2011, n° C-145/10, painer). Le droit d'auteur confère à son titulaire un ensemble de droits moraux et patrimoniaux, jusqu'à **70 ans après la mort de l'auteur**. après ce délai, l'oeuvre tombe dans le domaine public

❖ - La protection

➢ L'art numérique ou les créations assistées par ordinateur

- L'art numérique désigne les catégories de création qui utilisent les spécificités du langage informatique. Le droit d'auteur est indifférent au genre, à la forme d'expression, au mérite ou à la destination (CPI, article L 112-1). Ces œuvres de l'esprit sont protégées par le droit d'auteur, sous réserve que l'intervention humaine soit suffisante, c'est-à-dire que **les choix de l'auteur ont conduit à une offre originale**

- La variété des œuvres de l'esprit, dont l'ordinateur a été un instrument de la création artistique, est immense : de la musique électronique aux œuvres visuelles (images, photos ou vidéos), de la réalité virtuelle, augmentée et immersive, à la poésie numérique, aux performances audiovisuelles, etc…Parfois, l'informatique n'est que le support d'oeuvre de l'esprit. Par exemple, les tweets soulève la question de leur protection par le droit d'auteur

- Le cas particulier des créations issues de l'intelligence artificielle pose question. Il y aurait un lien sémantique naturel à associer les créations intellectuelles, des créations issues de l'intelligence artificielle. Il n'est toutefois en rien évident. La protection des créations issues de l'intelligence artificielle anime la doctrine, les acteurs des industries culturelles et créatives et saisit progressivement les juridictions du monde entier (qui ont des réponses différentes !). parmi les nombreuses questions soulevées, celle de la qualification d'oeuvre de l'esprit, celle de la titularité et celle de la défense des œuvres existantes retiennent l'attention

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Les modèles d'IA à usage général, en particulier les grands modèles d'IA générative, représentent autant des opportunités que de défis pour les artistes, les auteurs et les autres créateurs
- Le défi vient du fait que l'entraînement de ces modèles d'IA nécessite de grandes quantité de texte, d'images, de vidéos et autres données, acquises notamment par les techniques de « fouille de texte et de données » (« text and data mining ») et sans distinction de celles protégées par un droit d'auteur. L'autorisation des titulaires de droit doit être sollicitée pour toute reproduction ou extraction (est-ce bien le cas dans les modèles d'IA !), sauf exception ***« aux fins de la fouille de texte et de données »*** (directive UE 2019/790 du PE et du Conseil, 17 avril 2019, dites « directives DAMUN », article 3 et 4 et CPI articles L 122-5-3, R.122-27 et R 122-28)
- Les titulaires de droit peuvent s'opposer de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine. L'exercice de cet « opt out » est difficile sur Internet, où l'oeuvre est facilement reproductible et occasionnerait de multiples oppositions
- Dans le considérant 107 du RIA (AI Act), il est proposé ***« afin d'accroître la transparence concernant les données utilisées dans le cadre de l'entraînement préalable et de l'entraînement des modèles d'IA à usage général, y compris le texte et les données protégées par la législation sur le droit d'auteur, il convient que les fournisseurs de ces modèles élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner les modèles d'IA à usage général »***

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

➢ Les logiciels

- Les logiciels ou programmes d'ordinateur sont protégés en France par un régime spécial du droit d'auteur (CPI, article L.112-2) et non par le droit des brevets (CPI, article L. 611-10, 2, c). Pour obtenir une protection par le droit d'auteur, le matériel de conception préparatoire ou les ***« composantes du logiciel, tel que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme »*** doivent être originaux (Cassation Première civile, 14 novembre 2013, numéro 12-20687)
- Les fonctionnalités d'un logiciel et le langage de programmation **ne sont pas suffisamment formalisés pour être protégé** (CJUE, 2 mai 2012, numéro c-406/10). Enfin l'interface graphique est protégé par le droit d'auteur et non par le régime spécial du droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur (CJUE, 22 décembre 2010, n° C-393/09)
- Le régime juridique applicable aux logiciels diffère du droit d'auteur classique en 3 éléments :

➔ La liste des droits patrimoniaux du titulaire d'un logiciel est limitative et définie à l'article L. 1226 du CPI, et parmi les exceptions à ces prérogatives, l'article L.122-6-1 du CPI permet notamment d'effectuer, sans l'autorisation de l'auteur, des corrections ou des copies de sauvegarde lorsqu'elles sont nécessaires à l'utilisation du logiciel

➔ Les droits moraux du titulaires sont fortement à moindris et limités à la **reconnaissance d'une paternité** et au droit de **divulgation** (CPI, article L 121-7). En revanche, il ne peut pas ***« s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits [...] Lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation »*** (droit au respect), ni ***« exercer son droit de repentir ou de retrait »***

➔ Si le logiciel est créé par un **salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail** l'article L.113,9 du CPI prévoit que les **droits patrimoniaux sont dévolus à l'employeur**, **qui est seul habilité à l'exercer**

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Les bases de données

- Les bases de données ont une fonction utilitaire : ranger, ordonner classer des informations. il s'agit par exemple dans l'environnement numérique, l'annuaire d'adresses électroniques, de liste d'adresses web (URL), de recueil d'informations juridiques, de bases de marques, de portail de référencement ou de tout recueil de données. Elles sont définies comme : ***« un recueil d'oeuvre, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique et méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »*** (directive 96/9/ce du PE et du Conseil du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, article 1er, repris au CPI, article L 112-3, alinéa 2). Le régime juridique applicable aux bases de données diffère en fonction de l'objet de la protection
- Le droit d'auteur protège **l'originalité de la sélection** et du **classement**. autrement dit, **il protège la structure** et non le **contenu de la base**
- Ce n'est qu'à partir de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 que cette protection peut-être cumulée avec celle du contenu de la base. Ce texte est la réponse juridique au besoin de propriété face aux enjeux économiques sur la valeur grandissante des données. Ainsi, le droit sui generis des bases de données est né de la nécessité de **protéger les investissements.** Selon l'article L 341-1 du CPI, ***"Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondant, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel »***

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Le producteur doit avoir consacré des moyens **« substantiels »** à la recherche, au rassemblement et à l'exactitude d'information
- La protection sui generis de la base de données permet au producteur de la base d'interdire l'extraction et la réutilisation du contenu de la base, pendant **15 ans à compter de l'achèvement de la fabrication de la base** (CPI, article L.342-5)

❖ L'exploitation

➢ Les droits moraux et patrimoniaux de l'auteur

- La **protection d'une œuvre de l'esprit par le droit d'auteur** permet aux titulaires de jouir de **droit moraux et patrimoniaux**. Au rang des droits moraux, l'auteur jouit du **droit de retrait** et de **repentir** (CPI, article L. 121-4), du droit de **divulgation**, du droit au **respect et à la paternité de l'oeuvre** (CPI, article l point 121-1).
- Au rang des **principaux droits patrimoniaux**, le **droit de représentation** est ***"la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque"*** (CPI, article L.122-2) et le **droit de reproduction** est ***« la fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d'une manière indirecte »***
- L'exploitation dans l'environnement numérique implique la conciliation d'intérêts parfois divergents : la protection de **l'exclusivité de l'auteur** et la circulation de l'œuvre, plus aisée dans l'environnement numérique du fait des possibilités de duplication. 4 exemples illustrent cette conciliation :

- Les **téléchargements** sont une reproduction par un support de stockage des œuvres de l'esprit. Sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une copie privée, le téléchargement sans autorisation de l'auteur est un acte de contrefaçon

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- La **numérisation d'œuvre écrite** constitue une atteinte aux **droits exclusifs** de l'auteur (par exemple les pratiques sanctionnées de Google Books). La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des **livres indisponibles** du 20e siècle modifiée par l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, complétant la transposition de la directive (UE) 2019/790 du PE et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, pose un cadre juridique aux numérisations des livres indisponibles

- Le **streaming**, qui permet la diffusion d'un flux audio ou vidéo à mesure qu'il est diffusé. Pour celui qui diffuse, le streaming s'apparente à un **acte de représentation** et nécessite le **consentement du titulaire des droits** (voir par exemple les pratiques illicites des sites Megaupload ou Allostreaming et les pratiques licites des webradios)

- Les **liens hypertextes** permettent, en activant (par clic ou toucher) un élément (texte, images, bouton), d'afficher un autre contenu (document, site internet,...).Si le contenu vers lequel le lien hypertexte renvoie est protégé par un droit d'auteur, faut-il demander le consentement de l'auteur afin d'éviter tout un tout atteinte au droit de représentation ? Admettant la difficulté pratique à solliciter les autorisations, la Cour de Justice a tenté à travers plusieurs décisions, parfois complexes, de concilier les intérêts des auteurs avec la liberté de communication. En résumé sans l'autorisation des ayants droits, si l'œuvre est **librement accessible sur le site source**, il existe un **principe de liberté pour les tiers de créer des liens hypertextes** (CJUE, 13 février 2004, n° C -466/12, Svensson v. également pour les transclusions, CJUE, 21 octobre 2014, n°C-348/13 , Best Water). Toutefois, si l'oeuvre n'est pas librement accessible parce que l'auteur ou ses ayant droit ont mis en place des mesures de restriction d'accès, le lien est alors soumis à l'autorisation de l'auteur (CJUE, 9 mars 2021, n° c-392/19, VG Bild Kunst). Enfin, lorsque le contenu du site est illicite, car il reproduit une oeuvre sans autorisation de l'auteur, pointer avec un lien hypertexte vers ce site en connaissance de l'illicéité est considéré par les juges comme un acte de communication s'adressant à un public nouveau et donc une **atteinte au droit exclusif de l'auteur** (CJUE, 8 septembre 2016, n° C-160/15, GS media)

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Parfois, le titulaire du droit d'auteur utilise des **mesures techniques de protection de ses œuvres** qui lui permettent de lutter contre la contrefaçon, plus aisée dans l'univers numérique. Elles sont définies comme toute technologie ou tout dispositif ***« destinés à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur »***. Elles sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation est contrôlée par les titulaires de droit grâce à ***« l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou tout autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection »*** (CPI, article L.331-5). Le Code de la propriété intellectuelle s'attache particulièrement aux mesures techniques de protection relative au logiciel, qui permettent d'empêcher les reproductions sans autorisation (CPI, article L.122 -6-1)

➢ Les exceptions et limites au droit d'auteur propres au numérique

- Les droits exclusifs patrimoniaux de l'auteur sont susceptibles de limites et d'exception. l'article L.122-5 du CPI fournit ainsi une longue liste des exceptions aux droits patrimoniaux, qui font l'objet d'une interprétation stricte des juges. Les exceptions doivent s'inscrire dans les exigences du ***"test en trois étapes"*** (triple test)À savoir que les **exceptions énumérées** par la liste fermée de l'article L.122-5 du CPI (étape 1) **ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre** (étape 2) **ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur** (étape 3). Au sein de cette liste certaines exceptions sont plus mobilisées dans l'environnement numérique. Par exemple l'auteur ne peut interdire :

- Les **copies privées**, c'est-à-dire les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservé à **l'usage privé du copiste** et non destiné à une utilisation collective. les bases de données, les logiciels sont exclus du champ de cette exception. Elle s'applique à la réalisation à des fins privées de copie de sauvegarde sur un serveur dans le cloud

- Les **courtes citations** si elles sont ***« justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées »*** (par exemple, un reportage télévisé qui montre l'intégralité des œuvres d'une exposition n'entre pas dans cette exception)

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- La **représentation** ou la **reproduction d'extraits à des fins pédagogiques** ou à des **fins d'illustration** dans le cadre de la recherche, y compris lorsque l'utilisation passe par un espace numérique de travail
- La **reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle**, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un **but exclusif d'information immédiate** et en relation directe avec cette dernière, sous **réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur**. Cette exception, particulièrement importante dans l'environnement numérique, est liée au **droit à l'information**
- La **fouille automatisée de texte et de données** (texte and data mining) pour les besoins de la recherche publique. Cette exception introduite par la loi pour une République Numérique prend une résonance particulière avec l'essor de l'intelligence artificielle

➢ L'exploitation ouverte : les licences libres

▪ Inspiré du mouvement des **logiciels libres** nés dans les années 1980 aux États-Unis, initié par Richard Stalman dans le cadre du projet GNU, les licences libres, nombreuses et variées sont spécifiques à l'exploitation, souvent en ligne, du droit d'auteur et s'inscrivent dans un mouvement d'ouverture, de circulation et de diffusion des œuvres. « Libres » ne signifie pas nécessairement que l'auteur accepte toute réutilisation de son œuvre, et surtout que cette réutilisation réduise ses libertés. Dans cet esprit sont nés en 2001 les **licences creatives commons** qui permettent d'aménager par le contrat les **usages autorisés et interdit de l'œuvre**. Cette licence désignée par des **icônes** permet par exemple à l'auteur de refuser toute utilisation commerciale ou toute modification de son oeuvre. Enfin, « **libres** » peut signifier « **gratuits** » (article L.122-7-1 du CPI : ***« l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public »)***

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Mais certaines licences peuvent être payantes (par exemple les bandes d'image) ou faire l'objet d'une redevance (pour les référencement d'image par les moteurs de recherche, CPI, article L. 136-1 et suivants)
- Ainsi il ne faut pas confondre **licence libre** et **domaine public** : Le domaine public est volontairement une notion ouverte, qui comprend entre autres, les droits de propriété intellectuelle qui ne donnent pas, ou plus, lieu à droit exclusif. Il est ainsi alimenté des créations intellectuelles pour lesquelles la durée des droits à expiré, les titulaires ayant décidé d'abandonner leur droit exclusif ou en ayant été déchu. Les licences libres sont en mode d'exploitation qui consiste à mettre son œuvre à disposition, le plus souvent gratuitement, d'une communauté d'internautes

3 - Les objets numériques protégés par les droits voisins

- Les objets numériques protégés par les droits voisins
- les **droits voisins** consacrés par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, sont ceux accordés à différentes catégories de personnes qui gravitent autour des auteurs. Il s'agit des **artistes interprètes**, des **producteurs** de phonogrammes et de vidéogrammes, des **entreprises de communication audiovisuelle** et de **télédiffusion par satellite** et de **retransmission par câble**. Sans entrer dans le détail du contenu spécifique de chaque droit (moraux et patrimoniaux) et de leurs exceptions propres, il convient de mentionner que la catégorie des droits voisins s'étend. Les derniers entrés sont les éditeurs de presse et agence de presse par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, qui transpose la directive n° 2019/790 du 19 avril 2019. Ce cadre juridique s'est avéré particulièrement important pour leur permettre de **résister à la captation de valeur**, notamment par les **moteurs de recherche et en particulier par Google**. Le monopole accordé porte sur les publications de presse définies à l'article L.218-1 du CPI et vise à accorder un **droit patrimonial exclusif** aux **éditeurs et agences de presse** pour ***« toute reproduction communication au public total ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un serveur de communication au public en ligne »*** (CPI, article L 218-2)

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

4 - Les objets numériques protégés par les droits des marques

- Les **signes distinctifs sont les éléments immatériels** par lesquels une entreprise est **identifiée** directement ou indirectement. l'objectif est de permettre aux consommateurs de distinguer les produits et les services d'une entreprise par rapport à ceux de ses concurrents. Les signes distinctifs d'une entreprise sont la **marque**, la **dénomination sociale** ou le **nom commercial**, les signes de qualité - appellation d'origine contrôlée (AOP), indication géographique protégée (IGP), etc… ou encore le nom de domaine
- Dans cette liste, **le droit des marques est un droit de propriété intellectuelle** qui permet à son titulaire d'interdire au tiers de faire usage du signe protégé. La marque peut notamment être verbale (Coca-Cola, Yoplait, ou encore un slogan tel que ***« parce que vous le valez bien »***) figurative (les chevrons de Citroën ou la pomme d'Apple), tridimensionnel, semi figurative (combinant un signe verbal et un signe figuratif, comme le crocodile de Lacoste et le mot « Lacoste » placés en dessous), une chromatique (par exemple le Pantone process blue quadri cyan 100 % de Décathlon) ou sonore (un jingle de la SNCF), etc…
- Depuis l'ordonnance numéro 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de service, la représentation de la **marque n'a plus à être « graphique », ce qui autorise à déposer auprès des offices des formats numériques (audio ou vidéo). pour obtenir un droit exclusif sur une marque**, il convient de respecter les conditions de fond (**distinctivité**, **disponibilité** et **licéité**) et une condition d'enregistrement auprès d'un office de marques tel que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ou encore l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, pour European Union Intellectual Property Office)
- Les marques peuples l'environnement numérique et le droit des marques s'adapte sans se spécifier

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

5 - Les objets numériques protégés au croisement de plusieurs droits de propriété intellectuelle

❖ Les sites internet

- Le site internet est un service de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique [LCEN] (article 1er)
- Les droits de la propriété intellectuelle sont susceptibles de saisir différentes créations intellectuelles qui composent le site internet. Sous réserve de remplir les conditions propres à chaque droit, sont ainsi susceptibles d'être protégé :

- Les noms de domaine, qui bénéficient d'une protection spécifique à la ligne

- Par le droit d'auteur : les créations graphiques (images et photos) et multimédia (vidéo et son), les interfaces graphiques (arborescence, design, charte graphique) ainsi que les textes et contenus éditoriaux

- Par le droit des marques : les dénominations ainsi que les logos qui représentent l'actif de l'entreprise est constituent l'instrument de la fidélisation de la clientèle

- Par le droit d'auteur spécial des logiciels : les composants logiciels (moteur de recherche, mesures de statistique)

- Le droit des bases de données, ou le droit sui generis des bases de données (base de données produits et clients pour un site d'e-commerce, compilation d'hyperliens)

- Considérant la grande variété des droits sur un site internet, le contrat et l'outil qui permet d'assurer le transfert des droits à l'utilisateur du site internet

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

❖ Les jeux vidéos

- Les **jeux vidéos** ne **sont pas définis par la loi,** mais constituent des **œuvres complexes** regroupant une multitude d'objets et, potentiellement, de droits. Depuis l'arrêt Cryo (Cassation Première civile, 25 juin 2009 n° 07-20387), **le juge protège de manière distributive chaque dimension de ces œuvres complexes, sans reconnaître l'unité de l'œuvre multimédia ou de la création vidéo ludique**. Ainsi sous réserve des conditions de formalisation et d'originalité, la protection du droit d'auteur sera accordée :

- Aux logiciels, pour **certains de leurs éléments comme le code source**

- Aux **effets audiovisuels**

- Aux **langages de programmation**

- Aux **interfaces graphiques**

- Egalement, à côté de la **création logicielle** et aux mêmes conditions, au **scénario**, aux **musiques**, aux **effets sonores**, aux **décors** ou encore aux **personnages**. La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de caractériser **l'originalité** dans le **processus créatif des créations numériques 3D** (TGI Paris, 3éme chamb.civ., 16 mai 2008, n° 06/13528)

➢ Les **Métavers** : Des jeux vidéos mais pas seulement !

- Les « Métavers » pourraient être distingués en fonction de leurs usages. Les jeux vidéos entrent ainsi dans la catégorie des Métavers s'ils sont persistants et évoluent vers **plus d'interactivité à grande échelle**, avec des **milliers voire des millions d'utilisateurs connectés au même moment dans les jeux massivement multijoueurs** (MMog, pour Massive Multiplayer Online Games), dont les plus connus sont World of Warcraft, EverQuest etc…

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- On peut se poser la question s'il existe une différence entre les MMog et les **univers virtuels de simulation sociale**, comme **Second Life**, **Sims 2** ou **Horizon** ?
- Une proposition pourrait se baser sur **l'usage des utilisateurs de Métavers**. Les MMog sont en effet orientés vers un objectif et **les interactions sociales ou les objets utilisés sont au service de la réalisation de ce but** - de divertissement, de conquête d'un monde ou de victoire dans des batailles.
- Peuvent également être rangés dans cette catégorie les **Métavers éducatifs** ou proposant des **jeux sérieux**. À l'inverse, dans les univers de simulation sociale, les utilisateurs sont libres de leurs objectifs, aucun but ne leur est véritablement assigné. Les interactions peuvent être **économiques, sociales ou de divertissement**. Les temps **méditatifs** et la **contemplation** sont de nouvelles tendances dans ces **univers virtuels**

6 - Les noms de domaine

- Le **nom de domaine est une adresse électronique qui va permettre de localiser un site internet**. il se compose d'un radical et d'une extension. par exemple dans « afnic.fr », **« afnic » est le radical** et **« .fr »** est l'extension
- Les noms de domaine sont des **signes distinctifs qui permettent d'identifier une entreprise sur internet**. Ils en constituent **un actif et possèdent une valeur**, mais **ils ne sont pas des droits de propriété intellectuelle**. En France, le droit des noms de domaine est codifié aux articles L.45 et suivants du code des Postes et Communications Electroniques (CPCE)

❖ L'attribution du nom de domaine

- L'attribution du nom de domaine est réalisé par des organismes à l'échelle internationale, via l'ICANN pour (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ou ou à l'échelle nationale avec l'Office d'enregistrement de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC)

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- La règle **d'attribution du nom de domaine** est simple : **« premier arrivé, premier servi ».** En d'autres termes, un nom de domaine **disponible** est attribué à la première personne physique ou morale qui en demande l'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement recensent les noms de domaine, mettent à jour les bases, mais l'enregistrement s'effectue sous la responsabilité du demandeur (CPCE, article 45-1). Le nom de domaine est attribué **pour un an** et renouvelé à condition de s'acquitter de la redevance
- L'enregistrement peut-être refusé à trois conditions :
- 1°- S'il est susceptible de porter **atteinte à l'ordre public** ou au **bonnes mœurs** ou à des **droits garantis** par la Constitution ou par la loi
- 2° - S'il est susceptible de **porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle** ou de la **personnalité**, sauf si le demandeur justifie d'un **intérêt légitime et agit de bonne foi**
- 3° - S'il est **identique ou apparenté** à celui de la République française, d'une **collectivité territoriale** ou d'un groupement de collectivités territoriale ou d'une **institution ou service public national** ou local, sauf si le demandeur justifie d'un **intérêt légitime** et agit de **bonne foi** » (CPCE, article 45-2)

❖ Le nom de domaine et la marque

- Lorsque tout va bien, le **nom constitué d'une marque** peut-être **enregistré** par son titulaire comme **nom de domaine**. Il y a donc une cohérence dans **l'exploitation des signes distinctifs de l'entreprise**. Inversement le nom de domaine peut également faire l'objet d'une marque par son titulaire (par exemple **vente-privee.com**)

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Lorsque tout va mal, le **nom de domaine** peut porter atteinte aux droits exclusifs du titulaire de la marque. Il s'agit de la pratique de **cybersquating**. Inversement, la marque peut-être enregistrée au mépris des droits antérieurs du titulaire du nom de domaine

❖ Conflit et résolution des litiges sur les noms de domaine

- La quantité de noms de domaine enregistrée soulève des conflits, pour les plus fréquents, avec les droits de propriété intellectuelle antérieure ou des droits de la personnalité (par exemple un nom de domaine reprenant un nom de famille)
- L'empressement lié à la règle : **“du premier arrivé - premier servi”** à très certainement favorisé l'emergence de ces conflits
- Pour les résoudre la voie judiciaire s'est rapidement avérée complexe **au regard de l'extranéité des éléments du litige** (telle que la nationalité des parties). La voie judiciaire permet toutefois d'obtenir des dommages intérêts et l'exécution de la décision par voie de commissaire de justice
- Le droit des noms de domaine est un modèle pour les **modes alternatifs de règlement des litiges** :

- Au niveau international, l’ICANN a mis en place la **procédure uniforme de résolution des litiges relatifs au nom de domaine**, dit **UDRP** (pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Cette procédure, qui **ressemble à un arbitrage**, se **déroule entièrement en ligne** et opère sur les litiges relatifs au **cybersquating**. Elle a l'avantage de la **rapidité**, mais son champ est très limité. En effet, elle ne concerne que les **enregistrements de noms de domaine réalisés sans intérêt légitime et de mauvaise foi qui portent atteinte à une marque**. Elle est de plus limitée à certains suffixes ou extension, notamment ceux en : **“.com »**, **».net »** ou **«. pro »**

Les fondamentaux du Droit de la PI appliquée au numérique

- Au niveau européen, le mode alternatif de résolution des conflits pour l'Union européenne, dit **« ADR.eu »** (pour Alternative Dispute Resolution for European Union) est une procédure de **règlement alternatif des litiges** sur les noms de domaine en **“.eu ».** La procédure est identique à celle de l'ICANN
- Au niveau de la France, il existe une procédure pour les noms de domaine en **“.fr »** auprès de **l’AFNIC**. La procédure **SYRELI** (pour “Système de Résolution des Litiges”) permet de demander la suppression ou la transmission d'un nom de domaine qui ne respecterait pas les conditions de validité posées par le droit français

MERCI